

1501721-88.2019.8.26.0278
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
IGOR EVANDRO LIMA DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra IGOR EVANDRO LIMA DOS SANTOS e RENAN WILLIAN LOPES LANGES, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado por concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaquai1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501721-88.2019.8.26.0278 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1501721-88.2019.8.26.0278
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
IGOR EVANDRO LIMA DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra IGOR EVANDRO LIMA DOS SANTOS e RENAN WILLIAN LOPES LANGES, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo contra Nilson da Silva Bermudês em 17 de agosto de 2019.

De acordo com a denúncia, , no dia 17 de agosto de 2019, por volta de 21h40min, na Rua Lorena, altura do nº 275, Bairro Vila Virgínia, nesta cidade e Comarca, os denunciados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, o veículo HB20 X, placas FZT-9188, pertencente ao ofendido Nilson da Silva Bermudes.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, os denunciados resolveram praticar roubo. Para tanto, utilizaram-se de uma arma de fogo. Nesse diapasão, no local dos fatos, os denunciados vislumbraram a vítima, que estava acompanhada de sua filha, de apenas sete anos de idade, decidindo por abordá-las. Ato contínuo, IGOR, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto. Atemorizado, o ofendido saiu às pressas do veículo com sua filha, de modo que os denunciados apossaram-se do veículo automotor, evadindo-se do local. Os indiciados, porém, durante a fuga, colidiram o veículo da vítima, tendo fugido, então, para o bairro Vila Sônia. Policiais Militares, que estavam à procura dos roubadores, lograram detê-los na Estrada Walter da Silva Costa.

A denúncia foi recebida (págs. 55/56), os réus foram regularmente citados (pág. 89 e 92) e apresentaram resposta à acusação (págs. 69/73).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela absolvição dos réus e a Defesa manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva não comporta acolhimento.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado às páginas 8/9 e pelo laudo pericial juntado às páginas 42/46, a prova dos autos afasta totalmente a autoria que se imputa aos réus.

A vítima NILSON DA SILVA BERMUDÊS declarou que estacionou seu veículo em frente à sua residência, quando foi abordado por dois indivíduos. Um deles armado e anunciaram o assalto. Ordenaram que saíssem do carro, o que foi obedecido. Entregou as chaves para os roubadores. Os dois assaltantes assumiram a direção do veículo e fugiram. Imediatamente acionou o 190 noticiando os fatos e passou as características dos ladrões. Na sequência, informou o ocorrido à seguradora, vez que seu veículo possui sistema de rastreamento. Cerca de meia hora depois, recebeu a informação de que seu veículo havia sido localizado. Quando chegou na delegacia. Soube que seu veículo foi encontrado abandonado. Havia dois suspeitos presos. Recebeu a informação de que haviam sido encontrados nas proximidades do veículo. Reconheceu-os por dedução: um era negro e outro era branco. Não se recorda dos rostos deles. Nem mesmo foi possível ver o rosto deles porque a rua era uma travessa entre duas vias maiores e não tinha qualquer iluminação.

IGOR EVANDRO LIMA DOS SANTOS afirmou que não tem antecedentes criminais e que trabalha na empresa Blindex como Controlador de acesso. Na data do fato, por volta de 23h, estava caminhando na rua, na companhia de RENAN e Iram, quando foi abordado por policiais militares. Tais policiais questionaram sobre uma arma de fogo e informou que este declarante e RENAN seriam suspeitos de cometer um roubo e seriam levados para delegacia para averiguação. Ocorre que este declarante esteve na companhia de Iram, durante toda a noite, na rua em que mora, local é que há várias câmeras de segurança que podem comprovar o fato. No momento em que foi abordado, inclusive, pediu para que Iram, que também estava com esse depoente e RENAN, fosse trazido para delegacia, justamente para confirmar os fatos, mas não policiais não o trouxeram. Relata que RENAN estava em casa dormindo e que foi se encontrar com este declarante Iram, na rua mencionada (Rua Itapevi). Afirma que não cometeu nenhum roubo e que não tem qualquer envolvimento com o crime.

O corréu RENAN WILLIAN LOPES LANGES afirmou que não tem antecedentes criminais e trabalha na empresa Martins e Silva (com registro em CTPS), como ajudante de pedreiro. Sobre os fatos que lhe são imputados, alega que estava em casa dormindo até as 22h (aproximadamente) e que, depois disso, foi se encontrar com IGOR e Iram, que estava na Rua Itapevi (rua em que a avó de IGOR mora). Afirma que depois que se encontrou com os colegas, foram para Vila Sônia, pois no local existe mais movimento de pessoas. Relata que estava caminhando com IGOR e Iram, quando foi abordado por policiais que procuravam por uma arma. Relata que apenas este declarante e IGOR foram trazidos a esta delegacia, mas os policiais afirmaram que seriam apenas para averiguação. Iram confirmou todos os fatos narrados por este declarante aos PMS, mas estes não quiseram trazer Iram.

O contexto probatório dos autos desautoriza convicção acerca dos fatos narrados na denúncia.

A prisão dos acusados não ocorreu em situação de flagrância. Além disso, narrou-se que o delito foi praticado com arma de fogo, contudo, nada foi apreendido na posse dos réus. O veículo foi encontrado abandonado e os réus foram abordados quando caminhavam na via pública juntos e na companhia de terceira pessoa.

Por fim, a vítima afirmou não reconheceu os réus e até mesmo afirmou que não teria condições de indicar qualquer pessoa porque a via pública era muito escura e não foi possível ver o rosto das pessoas que o roubaram. Ressalte-se que os réus não ficaram presos e ambos ostentam registro em carteira de trabalho desde a data dos fatos até os dias atuais.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público, a própria postura das vítimas e o conteúdo do relatório da autoridade policial em sede inquisitorial, trazem certeza de que os réus não são os autores do fato delitivo. Diante de tal conjunto probatório frágil a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e conseqüentemente ABSOLVO os acusados da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Formada a coisa julgada, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 27 de outubro de 2022.